

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 259 - 260/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยพัฒนา
จำกัด

โจทก์

นายแพทย์สมโพธิ นิมากร

จำเลย

นายแพทย์สมโพธิ นิมากร กับพวก

จำเลยทั้งสิ้น

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 156, มาตรา ตาราง 2 ข้อ 3

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้น
สั่งคำร้องว่า จำเลยผู้ขออนาถามีได้สาบานตัวและไม่แจ้งเหตุขัดข้องใด ๆ จึงไม่รับคำ
ร้องให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสี่เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156
วรรคสาม กำหนดให้ศาลต้องทำการไต่สวนและฟังคำคู่ความทุกฝ่ายก่อนที่จะมีคำสั่ง
แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งโดยที่ยังไม่ได้ฟังคู่ความและยังไม่ได้ทำการไต่สวน จึง
เป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบขัดต่อกฎหมาย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งเพิก
ถอนคำสั่งของศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคน
อนาถาของจำเลยทั้งสี่ก่อนที่จะมีคำสั่ง

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 54 แผ่นที่ 2)

จำเลยทั้งสี่ชำระค่าขึ้นศาล 400 บาท

คดีสองสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลเดียวกัน และจำเลยในสำนวนแรกเป็นบุคคลเดียวกันกับจำเลยที่ 1 ในสำนวนหลัง

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในสำนวนแรกใช้เงิน 4,390,324.18 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 3,315,059.90 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสี่ในสำนวนหลังร่วมกันใช้เงิน 1,806,870.68 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 21 ต่อปีของต้นเงิน 1,559,521.72 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48,47)

จำเลยทั้งสี่จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่มิได้สาบานตัวให้คำชี้แจงว่าจำเลยทั้งสี่เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาได้จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคหนึ่งและสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยไม่ทำการไต่สวนคำร้องดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบขัดต่อกฎหมายอันจะต้องสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด ให้ยกคำร้องคำร้องเช่นนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำนวนละ 40 บาท ตามตาราง 2(3)

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลยทั้งสี่เสียค่าธรรมเนียมมาสำนวน
ละ 200 บาท รวม 400 บาท จึงเกินมา 320 บาท ให้คืนส่วนที่เกินแก่จำเลยทั้งสี่

พิเคราะห์แล้ว คำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาของจำเลยทั้งสี่ จำเลยทั้งสี่มิได้
สาบานตัวให้คำชี้แจงว่าจำเลยทั้งสี่เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะเสียค่า
ธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาได้จึงเป็นคำร้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 156 วรรคหนึ่งและสอง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องโดยไม่
ทำการไต่สวนคำร้องดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วมิใช่เป็นการดำเนินกระบวนการ
พิจารณาที่ผิดระเบียบขัดต่อกฎหมายอันจะต้องสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด
ให้ยกคำร้องคำร้องเช่นนี้ต้องเสียค่าธรรมเนียมสำนวนละ 40 บาท ตามตาราง 2(3)
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จำเลยทั้งสี่เสียค่าธรรมเนียมมาสำนวน
ละ 200 บาท รวม 400 บาท จึงเกินมา 320 บาท ให้คืนส่วนที่เกินแก่จำเลยทั้งสี่

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-สุพจน์ นาถะพินธุ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ